

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/๔๔๐๗๓



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขัอหาหรือการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย
และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๐๐๗/๓๕๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า กทม. ได้ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและสวนสาธารณะ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๒๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศ กทม. และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ กทม. หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทม. เชื่อถือ โดยให้แสดงหลักฐานว่ามีการจ้างงานจริงอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาแสดงวงเงินค่าก่อสร้างและบัญชีปริมาณงาน ซึ่ง กทม. ได้ตรวจสอบเอกสารผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๑. บริษัท ชีโน - ไทย เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย (ระยะที่ ๒) เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ค.๑๖/๒๕๔๙ (ส่วนช่างสุขาภิบาล) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๗๓๘,๖๕๗,๘๓๐ บาท ซึ่งบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาระบุมูลค่างานที่เป็นงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มีมูลค่า ๒๑๕,๔๐๐,๐๖๖.๓๑ บาท

๒. กิจการร่วมค้า ไอทีเอ็น ซึ่งได้ทำสัญญากิจการร่วมค้าระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นหนังสือรับรองผลงานเลขที่ กท ๑๐๐๗/๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งบริษัท อิตาเลียนไทยฯ เป็นคู่สัญญากับ กทม. ซึ่งรับรองผลงานออกแบบรวมก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ ๔ ในวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๔๘๒,๐๒๗,๐๐๐ บาท โดยมีสัดส่วนร่วมลงทุนร้อยละ ๒๕ ของผลงานตามสัญญา กทม. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลงานออกแบบรวมก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ ๔ มีปริมาณงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มีมูลค่า ๑,๒๕๒,๘๑๕,๕๐๐ บาท โดยแบ่งจากสัดส่วนการลงทุนร้อยละ ๒๕ คิดเป็นผลงานของบริษัท อิตาเลียนไทยฯ เป็นเงินจำนวน ๓๑๓,๒๐๓,๘๗๕ บาท

/กทม. ...

กทม. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๒ ราย นอกจากจะมีผลงานก่อสร้างระบบรวบรวม น้ำเสียแล้ว ยังมีงานอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการพิจารณาว่า หนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ดังกล่าวเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ หรือไม่ กทม. จึงขอหารือว่า หากผลงานที่ยื่นข้อเสนอมีงานหลายประเภท อยู่ในโครงการเดียวกัน งานอื่นที่อยู่ในสัญญาเดียวกันกับงานที่จะประกวดราคาก่อสร้างนั้น ถือเป็นงานประเภท ที่ใช้เทคนิคก่อสร้างเหมือนกับงานก่อสร้างตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้ง แล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กนบ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding) และวิธีสอบราคา โดยแบบเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๒.๑๑ กำหนดว่า “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า บาท (.....) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่^{๑ก} เชื้อถือ ๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนด คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ข้อ ๑.๑.๔ กำหนดว่า “การกำหนดผลงาน หากหน่วยงานของรัฐจะกำหนดผลงานก่อสร้างให้กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้นและเป็นผลงานการก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญา เดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงาน และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว” จากหลักการดังกล่าว กรณีที่หน่วยงานของรัฐจะกำหนดผลงานก่อสร้าง ให้กำหนดผลงานได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจ้างก่อสร้างในครั้งนั้น และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ผลงานของผู้รับจ้างดังกล่าว ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดย “ผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกัน” หมายความว่า งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องคำนึงถึงมูลค่าของราคาค่างานที่ผู้รับจ้างเคยดำเนินการมาแล้วด้วย ซึ่งการจะเห็นถึงขีดความสามารถนี้ได้ ก็ย่อมจะต้องเป็นการบริหารงานภายใต้การจ้างครั้งเดียวมิใช่การจ้างในหลาย ๆ ครั้งมารวมกัน ดังนั้น ผลงานที่นำมายื่น จึงต้องเป็นผลงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา

ที่ได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานของรัฐจึงต้องพิจารณาประเภทของงาน เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสิทธิภาพในการก่อสร้างในสภาพที่คล้ายคลึงกัน โดยในการพิจารณาความหมายของผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ควรพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น

- (๑) ลักษณะของการใช้งานก่อสร้างต้องเหมือนกัน หรือไม่
- (๒) โครงสร้างหลักของงานก่อสร้างเป็นประเภทเดียวกัน หรือไม่
- (๓) งานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้างเหมือนกัน หรือไม่

๒. ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๘๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การพิจารณาคูณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า ข้อ ๒ กิจการร่วมค้าที่มีสิทธิในการเข้ายื่นข้อเสนอ ข้อ ๒.๒ งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง กำหนดว่า “กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน”

๓. กรณีตามข้อหารือ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามารถนำแนวทางตามข้อ ๑ และ ๒ ไปประกอบการพิจารณาต่อไปได้ ทั้งนี้ หากในสัญญาจ้างงานส่วนที่เป็นประเภทเดียวกันหรือใช้เทคนิคในการก่อสร้างอย่างเดียวกันกับงานในโครงการที่ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กทม. อาจนำส่วนงานดังกล่าวมาพิจารณาได้ ดังนั้น ในการจะพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผลงานหลายประเภทในโครงการเดียวกัน และมีงานอื่นอยู่ในสัญญาเดียวกัน จึงเป็นดุลพินิจของ กทม. ที่จะพิจารณาเฉพาะผลงานประเภทเดียวกัน ซึ่งในการพิจารณานั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖